

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יעקב אשר

פ/25/5291

הצעת חוק להגדלת היצע הדיור ברשויות מקומיות (תיקוני חקיקה), התשפ"ה–2024

1. תיקון פקודת העיריות  
בפקודת העיריות<sup>1</sup> –

(1) בסעיף 19(א), אחרי "והנוגע לתחום העיריה" יבוא "ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה–1965<sup>2</sup>, ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור";

(2) בסעיף 168, האמור בו יסומן "א)", ואחריו יבוא :

"(ב) לעניין קביעת שכרם של העובדים המנויים בתוספת החמישית ייראו את מספר התושבים בעירייה כמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין המתנהל לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה–1965<sup>3</sup>, ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו, כאמור בסעיף 19(א)."

2. תיקון פקודת המועצות המקומיות  
בפקודת המועצות המקומיות<sup>4</sup>, אחרי סעיף 9 יבוא :

"קביעת מספר לעניין קביעת מספר חברי המועצה ולעניין קביעת תושבי המועצה שכרם של עובדים בכירים במועצה המקומית, לעניינים מסוימים ייראו את מספר התושבים בעירייה כמספר התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין המתנהל

<sup>1</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 197.

<sup>2</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

<sup>3</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.

<sup>4</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ' 256.

לפי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965<sup>5</sup>, ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו, ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף, כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965<sup>6</sup>, ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור."

תיקון חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975<sup>7</sup>, בסעיף 15(ב), אחרי "לפי הרשום במרשם האוכלוסין" יבוא "ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965<sup>8</sup>, ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור".

תיקון חוק הרשויות המקומיות (הקדמה להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), התשפ"ג-2023<sup>9</sup>, בסעיף 5(ז), בהגדרה "ארנונה שאינה ממגורים לנפש", בסופה יבוא "ובצרוף מספר יחידות הדיור החדשות למגורים שטרם אוכלסו ובלבד שיש לגביהם היתר בנייה בתוקף כמשמעותו בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965<sup>10</sup> ואישור תחילת עבודה, כהגדרתו בחוק האמור, שיימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור;".

## דברי הסבר

על פי פקודת העיריות, חוק הרשויות המקומיות (הקדמה להרחבת ההשקעה בתושב ולהגדלת היצע הדיור), התשפ"ג-2023, חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975, ופקודת המועצות המקומיות, מספר התושבים ברשות המקומית מהווה מפתח לקביעת מספר חברי המועצה, גובה שכר הבכירים ברשות המקומית, תחשיב מענק הקרן להרחבת ההשקעה בתושב והגדלת היצע הדיור, ומספר סגני ראש הרשות.

הרציונל הוא כי ככל כולל יותר מורכבויות שונות, על כן יש צורך ביותר חברי מועצה שיתנו שירות לתושבי אותה רשות מקומית, גם שכר הבכירים גבוה יותר שכן ככל ויש בעיר יותר תושבים עבודתם מאומצת יותר ומורכבת יותר.

<sup>5</sup> ס"ח התשכ"ה, עמ' 270.  
<sup>6</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  
<sup>7</sup> ס"ח התשל"ה, עמ' 211.  
<sup>8</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.  
<sup>9</sup> ס"ח התשפ"ג, עמ' 180.  
<sup>10</sup> דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

יותר, ומסיבות אלו גם משקל המענק בקרן הארנונה גבוה יותר וכן יש השפעה על מספר הסגנים. עם זאת בקביעת מספר התושבים ברשות מקומית אין כלל התייחסות ליחידות דיור הנמצאות בהליך בנייה, על אף שבינוי יחידות דיור מטיל עבודה רבה על כתפי הרשות ועובדיה, כשבהרבה מקרים עבודה זו מורכבת יותר מניהול שוטף של תושבים מתגוררים, ומצריכה לתת לרשות כלים להתמודד עם עבודה זו, בין המטלות שניתן למנות: הנפקת היתרי בנייה, פיקוח על עבודות בנייה, בינוי ותיאום תשתיות, היערכות למוסדות ציבור וחינוך, יצירת קשר עם התושבים האמורים להגיע ולהתגורר בעיר ומיפוי הגילאים על מנת להיערך מבחינת מוסדות חינוך ועוד.

על מנת לתת בידי כלל הרשויות המקומיות, עיריות, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות כלים לטיפול בליווי הבנייה של אותן יחידות דיור וכדי לתמרץ רשויות מקומיות להגדיל את היצע יחידות הדיור ואף לזרז מתן היתרי בנייה ואישורי תחילת עבודות, מוצע כי בקביעת מספר התושבים בתחומי רשות מקומית יילקחו בחשבון יחידות דיור חדשות הנמצאות בהליך בנייה, כשביחידות דיור בהתחדשות עירונית יימנו רק יחידות הדיור החדשות ולא יימנו אלו הנבנות חלק הדירות הישנות. על פי המוצע יחידות הדיור החדשות יימנו כשני תושבים לכל יחידת דיור שזה מספר נמוך ממוצע מספר הנפשות המתגוררים בדירה, כשעל פי המוצע בהצעת החוק כדי שיחידת דיור תימנה לא די כי התקבל היתר בנייה אלא הדרישה כי אף התקבל אישור תחילת עבודות.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)